Définition du droit numérique

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Quelques problématiques liées à la création de sites **3**

A. Mentions légales des sites web 3

B. Conditions générales de vente e-commerce 4

II. Exercice : Quiz **4**

III. Collectes de données **5**

A. Cookies 5

B. Collecte des données 5

IV. Exercice : Quiz **6**

V. Conditions d'utilisation (CGU) de Google et Facebook **6**

A. CGU et contrat de consommation 6

B. Clauses abusives des CGU de Google et Facebook 7

VI. Exercice : Quiz **7**

VII. Dérives sur les réseaux sociaux **8**

A. Commentaires haineux sur les réseaux sociaux 8

B. Revenge porn 9

VIII. Exercice : Quiz **9**

IX. Essentiel **10**

X. Auto-évaluation **10**

A. Exercice : 10

B. Test 10

Solutions des exercices **11**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Quelques problématiques liées à la création de sites

Contexte

Tout comme il n'y a pas de société sans règle, **il n'y a pas d'internet sans « *Nétiquette* »**. Mais qu'est-ce que la « *nétiquette* ». C'est un ensemble de règles de comportement (charte de politesse et de savoir-vivre) que doivent respecter les internautes. La première « *nétiquette* » date de 1995, lors de la généralisation d'internet auprès du grand public.

Mais très rapidement, un ensemble de règles informelles est apparu insuffisant. Les tribunaux ont été saisis d'affaires diverses telles que des injures sur des blogs, le défaut de livraison de produits achetés en ligne, etc.

Le législateur a dû adapter la législation existante, voire créer un droit spécifique au web, afin de tenir compte des situations créées par le développement d'internet. L'absence de législation aurait à coup sûr freiné le développement d'internet et du commerce en ligne. Feriez-vous des achats en ligne sans sécurisation des paiements ? D'ailleurs, la loi de 2004 s'intitule loi pour la confiance dans l'économie numérique source[1] : c'est bien la confiance qui permet à l'économie de se développer et l'économie numérique n'y échappe pas.

Le droit encadre désormais différentes situations et aspects des activités sur internet : gestion des cookies, collecte des données, commentaires haineux, etc.

A. Mentions légales des sites web

De nombreux sites internet sont créés tant par des professionnels que par des particuliers. Des **mentions légales sont obligatoires** pour diverses raisons :

- Elles permettent de sécuriser les sites,
- Elles permettent de retrouver facilement le responsable en cas de litige,
- Elles permettent aux internautes de vérifier la fiabilité d'un site.

Mais en quoi consistent ces mentions légales ? **Les mentions légales permettent d'identifier le responsable et l'hébergeur du site**. Elles sont différentes, selon que le site est créé par un professionnel ou un particulier.

Concernant le professionnel, les mentions varient selon le type d'activité considérée et selon que ce professionnel est un entrepreneur individuel ou une société. De façon générale, on retrouve :

- Les mentions permettant d'identifier le professionnel, telles que la dénomination sociale ou l'adresse,
- Le numéro d'identification. Par exemple le numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) si l'entreprise a une activité commerciale,
- Si le site utilise des traceurs tels que les cookies, il est nécessaire d'informer le visiteur de leur utilisation et de leur finalité,
- Enfin, si le site utilise des données personnelles, d'autres mentions telles que les coordonnées du délégué à la protection des données de l'organisme ou le destinataire des données doivent apparaître.

Lorsque le site web appartient à un particulier, comme un blog par exemple, deux options sont possibles. Soit la personne désire garder l'anonymat et ce seront alors les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone de l'hébergeur de son site internet qui apparaîtront sur le site, soit la personne ne désire pas garder l'anonymat et ses coordonnées apparaîtront en plus de celles de l'hébergeur.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Conditions générales de vente e-commerce

Le e-commerce est en plein développement et pour cause. Le client peut effectuer ses achats sans se déplacer et se faire livrer à domicile. Le e-commerce en France représente un chiffre d'affaires de plus de 81 milliards d'euros, en hausse régulière. Mais les « *arnaques* » sont nombreuses (produits non livrés, contrefaçons, faux rabais, etc.). Alors pourquoi un tel engouement en dépit de ces escroqueries ? Tout simplement parce que le droit encadre de mieux en mieux le e-commerce. C'est le cas notamment grâce aux conditions générales de vente.

Les conditions générales de vente correspondent à un ensemble d'informations fournies par le vendeur à son client.

On y trouve :

- Des informations sur le vendeur, identité, coordonnées,
- Des informations relatives à la prestation, aux caractéristiques du produit, aux prix,
- La date et le délai de livraison,
- Le délai de rétractation de 14 jours,
- Des informations concernant le règlement d'un éventuel litige (médiation, tribunal compétent).

Ces mentions écrites doivent être visibles du client avant validation de sa commande. Ce dernier doit les avoir acceptées avant l'opération de vente. Cela se manifeste généralement par une case à cocher. Cette case ne doit jamais être pré-cochée.

S'il appartient au vendeur de respecter ces règles, il est recommandé au client de lire ces conditions générales de vente et de ne pas se contenter de cocher la case dédiée.

Exercice : Quiz

Question 1

Les mentions légales sont obligatoires uniquement pour les professionnels.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Les mentions légales ont entre autres pour but de retrouver facilement le responsable du site en cas de litige.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Les conditions générales de vente doivent obligatoirement faire mention du délai de rétractation.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Les conditions générales de vente peuvent être envoyées au client par mail après validation de la commande.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les conditions générales de vente visent à sécuriser la relation contractuelle.

- O Vrai
- O Faux

II. Collectes de données

A. Cookies

Le tracking est une stratégie commerciale qui permet de collecter des informations sur les internautes, comme leurs centres d'intérêt par exemple. Parmi les techniques de tracking, on trouve les cookies.

Un cookie est un fichier qui est déposé sur l'ordinateur de l'internaute, via son navigateur. Lorsque l'internaute reviendra sur le site, il sera immédiatement reconnu. Il sera alors possible de lui proposer des publicités ciblées en fonction des sites qu'il a consultés. De par la nature et la sensibilité des informations qu'il est possible de **collecter via les cookies**, notamment des données personnelles, la loi a réglementé les conditions de collecte.

Une directive européenne impose le consentement préalable de l'internaute avant le stockage d'informations sur son matériel informatique, ou l'accès à des informations déjà stockées.

Ce consentement doit se manifester par une action positive de l'internaute. En général il s'agit d'une case à cliquer sur laquelle la mention « *accepter les cookies* » apparaît. Un lien « *en savoir plus* » permet à l'internaute de connaître la finalité de la collecte des informations.

Toutefois si l'internaute continue sa navigation sans cliquer sur « *accepter les cookies* », on considère qu'il y a consentement. Le CNIL voudrait donc mettre fin à cette pratique sans attendre la réglementation européenne en cours de discussion.

Par ailleurs, l'internaute doit pouvoir retirer son consentement avec autant de simplicité. Enfin, **les cookies doivent avoir une durée limitée à 13 mois**.

B. Collecte des données

Les entreprises ont besoin de collecter les données de leurs clients en vue de développer des produits adaptés à leurs besoins. Et pourquoi demain ne pas tarifer certaines prestations en fonction de notre comportement ? Il est possible d'imaginer sous peu une tarification de son assurance santé sur la base des données transmises à son assureur, relatives à nos habitudes en matière de sport, nutrition, etc.

Ces données sont parfois fournies volontairement par les internautes, via des formulaires par exemple, mais le plus souvent, elles sont captées à leur insu. 30 à 40 % des données collectées le sont via la géolocalisation, le reste provient soit des cookies soit des réseaux sociaux.

Les données collectées par les entreprises sont le plus souvent des données personnelles. Juridiquement, une donnée personnelle est une donnée **qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne** (nom, adresse IP, données de connexion, etc.).

Afin de protéger la vie privée et les libertés individuelles de l'internaute, une législation a été mise en place.

Elle renforce les obligations des responsables de traitement des données avec :

- La déclaration à la CNIL de tout traitement informatique des données,
- L'obligation d'information préalable des personnes dont elle collecte les données,
- L'obligation d'assurer la sécurité des données collectées.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018 a alourdi les sanctions pour les responsables de traitements des données contrevenants (amendes administratives, suspension du flux des données, etc.).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Elle renforce également les droits des internautes via :

- Le droit à l'information sur les données collectées et la finalité de la collecte,
- Le droit d'accès et de rectification,
- Le droit de la portabilité c'est-à-dire le droit de récupérer les données antérieurement données,
- Le droit d'opposition.

Exercice : Quiz

Question 1

Le tracking est une méthode consistant à harceler un internaute.

- Vrai
- Faux

Question 2

Un cookie est un fichier déposé sur l'ordinateur de l'internaute qui collecte des données sur celui-ci.

- Vrai
- Faux

Question 3

En matière de cookies, on considère que l'internaute a donné son consentement s'il clique sur le bouton « *accepter les cookies* » ou s'il continue à surfer sans cliquer.

- Vrai
- Faux

Question 4

Une donnée personnelle est une donnée transmise volontairement par un internaute.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le RGPD est un règlement européen de 2018.

- Vrai
- Faux

III. Conditions d'utilisation (CGU) de Google et Facebook

A. CGU et contrat de consommation

Qui pourrait se passer d'internet pour accéder à l'information, ou exercer ses droits par exemple ? Or, difficile d'accéder au web sans passer par **les GAFAM** (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Ces derniers proposent aux internautes des services dits gratuits, mais collectent les données personnelles de ces derniers, pour ensuite les monnayer.

Trois décrets du 29 septembre 2017 qui complètent la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, imposent des obligations aux plateformes de mise en relation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les plateformes de mise en relation sont définies comme personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, payant ou gratuit, un service de communication au public en ligne. Parmi les obligations figurent :

- L'obligation de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente,
- L'obligation d'informer sur les modalités de référencement et de déréférencement,
- L'obligation d'informer sur les critères de classement.

À cela s'ajoute les décisions des tribunaux qui persistent à qualifier de contrats de consommation, les conditions générales d'utilisation de Google et Facebook. Ce fut le cas récemment dans deux décisions du 12 février et 9 avril 2019.

Quel est le fondement juridique de telles décisions ? Les tribunaux estiment que les services de Google et Facebook sont soumis au **code de la consommation**, car ils tirent un avantage économique de la cession des données personnelles qu'ils collectent. Si le service proposé aux internautes est gratuit, les plateformes collectent et traitent leurs données pour proposer à ces derniers des publicités ciblées, puis revendent ces informations à des entreprises partenaires.

B. Clauses abusives des CGU de Google et Facebook

Les CGU de Google et Facebook ayant été requalifiées de contrats de consommation, un certain nombre de clauses illicites et/ou abusives ont pu être annulées.

Qu'est-ce qu'une clause illicite et abusive ?

- Une clause illicite est une clause contraire à la loi,
- Une clause abusive est une clause qui crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il a ainsi été jugé que l'expression « *amélioration des services* » constituait un motif de collecte trop vague, alors qu'il s'agissait d'envoyer des publicités ciblées aux internautes. Le fait de mettre en garde l'internaute des risques de dysfonctionnements de ses équipements personnels en cas de blocage des cookies a été également jugé comme dissuasif pour l'internaute, et contraire à un exercice libre et éclairé de ses droits.

Alors en a-t-on terminé avec les clauses abusives des GAFAM ? Il semble que non. Une clause des CGU de Facebook fait débat. « *Vous accordez à Facebook le droit irrévocable, perpétuel, non exclusif, transférable et mondial (avec l'autorisation d'accorder une sous-licence) d'utiliser, copier, publier, diffuser, stocker, exécuter, transmettre, scanner, modifier, éditer, traduire, adapter, redistribuer n'importe quel contenu déposé sur le site.* » Cette clause n'est-elle pas contraire à la législation du droit d'auteur, au respect de la vie privée ? Un prochain jugement nous le dira peut-être.

Exercice : Quiz

Question 1

La loi du 7 octobre 2016 régule les plateformes de mise en relation.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Selon les tribunaux, les CGU de Facebook ne s'apparentent pas à un contrat de consommation, car les services sont gratuits pour l'internaute.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Une clause abusive est une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat.

- Vrai
- Faux

Question 4

Toutes les clauses abusives des CGU de Google et Facebook ont été supprimées.

- Vrai
- Faux

Question 5

GAFAM signifie Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

- Vrai
- Faux

V. Dérives sur les réseaux sociaux

A. Commentaires haineux sur les réseaux sociaux

Internet est un espace de liberté mais beaucoup oublient que ce n'est pas un espace d'impunité. Les propos haineux se multiplient sur la toile.

Qu'est-ce qu'un propos haineux ? Il s'agit de propos illicites à caractère sexiste, raciste, discriminatoire, stigmatisant sur le physique, des propos homophobes, etc.

Pour faire supprimer les propos haineux, il faut les signaler. Plusieurs cas de figure sont possibles :

- La loi pour la Confiance en l'Économie numérique du 21 juin 2004 a mis en place une procédure de signalement via les hébergeurs tels que Facebook, YouTube. Lorsque de tels propos sont tenus sur leur plateforme, un formulaire de signalement est à disposition de tout internaute. De façon générale les plateformes affirment vouloir lutter contre ce fléau. C'est le cas de Twitter qui filtre les propos haineux au moyen d'algorithmes.
- Lorsque les propos illicites sont tenus sur un blog, il faut le signaler au responsable de la publication.
- Enfin, il est possible d'effectuer le signalement via la plateforme officielle du gouvernement à l'adresse internet-signalement.gouv.fr.

Si le signalement peut permettre la suppression des propos haineux, la réparation s'obtient devant les tribunaux. Le Tribunal de grande instance a par exemple condamné une femme à deux ans d'emprisonnement avec sursis et des dommages intérêt, pour harcèlement. Elle avait harcelé son ex-conjoint au moyen de SMS et mails à caractère injurieux et créé plusieurs fausses pages avec de fausses informations calomnieuses.

Face à la multiplication des propos haineux sur internet, une nouvelle loi est en cours de discussion. Il s'agit de la loi Avia. Mais cette loi fait débat. (source[1])

- La mesure phare de la loi Avia prévoit l'obligation de retrait des propos haineux par la plateforme d'hébergement dans les 24 heures sous peine d'amende. Or, cette mesure est en passe d'être supprimée par le Sénat.
- Par ailleurs certains affirment que la loi Avia va à l'encontre de la liberté d'expression.

[1] https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/loi-avia-les-mesures-phares-du-texte-contre-la-cyberhaine-n146363.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Enfin, la Commission européenne s'oppose à certaines dispositions qu'elle estime contraires à la libre circulation des services de la société de l'information en provenance des États membres. Les plateformes sont rarement des plateformes françaises.

B. Revenge porn

Le revenge porn est une pratique consistant à menacer de diffuser ou à diffuser des photos ou vidéos montrant une personne dénudée.

Si le phénomène est ancien aux États-Unis, la première condamnation pour de tels actes en France date de 2014. Depuis les décisions des tribunaux se multiplient. Il s'agit le plus souvent d'une **vengeance à la suite d'une rupture**.

Depuis 2016, le délit d'atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée précise que la diffusion, le fait de rendre public ou de montrer à quelqu'un « *tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel* » est punissable.

Précisons que peu importe que la victime ait consenti à ce que les clichés soient pris. Ce qui est sanctionné, c'est la diffusion sans le consentement de la personne.

Mais avant de faire condamner l'auteur de l'infraction pour atteinte à la vie privée, l'urgence est souvent de faire retirer les photos et vidéos litigieuses.

- Tout d'abord des sites d'information permettent aux victimes d'obtenir un soutien psychologique. Rappelons que ce genre de situation se traduit parfois par le suicide de la victime. Le site Net Écoute par exemple, est un numéro vert national destiné aux enfants et adolescents confrontés à des problèmes dans leurs usages numériques,
- Il est possible de signaler ces contenus litigieux aux plateformes, réseaux sociaux, sites internet, qui en supprimeront le contenu. En raison des facilités à copier du contenu, c'est la rapidité de réaction des différents acteurs qui permettra une intervention efficace.

Exercice : Quiz

Question 1

Le formulaire de signalement des propos haineux que l'on trouve sur les sites des hébergeurs est une obligation légale.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Il existe un site officiel du gouvernement pour signaler les propos haineux.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

La loi Avia date du 21 juin 2004.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Le revenge porn n'est pas encadré par la loi française.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Vrai
- Faux

Question 5

Il est difficile de faire supprimer les contenus litigieux du revenge porn.

- Vrai
- Faux

VI. Essentiel

Qu'il s'agisse de vente en ligne, d'utilisation de cookies, ou de publication de propos haineux, etc., de nombreuses situations rencontrées sur internet nécessitent d'être encadrées. Une charte de bonne conduite informelle est loin d'être suffisante. **Des sanctions exemplaires doivent s'appliquer,** afin de ne pas donner un sentiment d'impunité aux internautes comme aux professionnels du web.

Mais le droit ne répond pas toujours efficacement aux attentes des victimes : en effet, **la technologie a toujours un temps d'avance que le droit peine à rattraper**. De plus, le droit est peu efficace lorsqu'il s'agit d'intervenir en urgence, pour éviter que les informations ne se diffusent comme dans le cas du revenge porn.

VII. Auto-évaluation

A. Exercice :

Monsieur Lorenz dirige une association de soutien scolaire. Un différend l'a opposé à une cliente de l'association. Alors qu'il pensait l'affaire classée, il apprend par un autre membre de l'association que sa cliente a effectué de nombreuses publications sur les réseaux sociaux portant atteinte à sa réputation.

Malgré une tentative de résolution du problème à l'amiable, les publications ne se sont pas taries.

Par ailleurs, il désire commander du matériel pour l'association sur un site en ligne, car les prix sont très compétitifs. Mais il est assez réticent au commerce en ligne.

Question 1

Que peut faire monsieur Lorenz ?

Question 2

Que doit vérifier Monsieur Lorenz en ce qui concerne le site marchand ?

B. Test

Exercice : Quiz

Question 1

En cas de collecte des données personnelles, une personne doit :

- ☐ Être informée de la finalité de la collecte.
- ☐ Donner son consentement.
- ☐ Apposer sa signature électronique.

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le responsable du traitement du fichier de données à caractère personnel doit :

- ☐ Informer au préalable les personnes dont les données vont être collectées.
- ☐ Assurer la sécurité des données.
- ☐ Conserver les données pendant 6 mois seulement.

Question 3

Les cookies sont :

- ○ Des fichiers stockant des informations sur l'internaute.
- ○ Des spams.
- ○ Du phishing.

Question 4

Que trouve-t-on dans les conditions générales de vente du E-commerce ?

- ☐ La législation sur la protection des données personnelles.
- ☐ Le délai de rétractation.
- ☐ Les informations sur la livraison.

Question 5

Où peut-on signaler les propos haineux ?

- ○ À la préfecture.
- ○ À la mairie du lieu de son domicile.
- ○ Sur le site officiel du gouvernement dédié au signalement des contenus illicites.

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 4 Solution n°1

Question 1

Les mentions légales sont obligatoires uniquement pour les professionnels.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Les mentions légales sont aussi obligatoires pour les particuliers.

Question 2

Les mentions légales ont entre autres pour but de retrouver facilement le responsable du site en cas de litige.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Les mentions légales permettent d'identifier le responsable du site en cas de litige.

Question 3

Les conditions générales de vente doivent obligatoirement faire mention du délai de rétractation.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Le délai de rétractation doit obligatoirement apparaître dans les conditions générales de vente.

Question 4

Les conditions générales de vente peuvent être envoyées au client par mail après validation de la commande.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Le client doit en avoir pris connaissance avant validation de la commande.

Question 5

Les conditions générales de vente visent à sécuriser la relation contractuelle.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Les conditions générales de vente permettent de sécuriser la transaction en cas de litige.

Exercice p. 6 Solution n°2

Question 1

Le tracking est une méthode consistant à harceler un internaute.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est une stratégie commerciale qui permet de collecter des informations sur l'internaute.

Question 2

Un cookie est un fichier déposé sur l'ordinateur de l'internaute qui collecte des données sur celui-ci.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Un cookie est un fichier déposé sur l'ordinateur de l'internaute et permet de collecter des données sur celui-ci.

Question 3

En matière de cookies, on considère que l'internaute a donné son consentement s'il clique sur le bouton « *accepter les cookies* » ou s'il continue à surfer sans cliquer.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Si l'internaute clique sur le bouton « *accepter les cookies* » ou s'il continue à surfer sans cliquer, on considère qu'il a donné son consentement à la collecte de données le concernant.

Question 4

Une donnée personnelle est une donnée transmise volontairement par un internaute.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne.

Question 5

Le RGPD est un règlement européen de 2018.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

La RGPD est bien un règlement européen de 2018.

Exercice p. 7 Solution n°3

Question 1

La loi du 7 octobre 2016 régule les plateformes de mise en relation.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

La loi du 7 octobre 2016 régule bien les plateformes de mise en relation.

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Selon les tribunaux, les CGU de Facebook ne s'apparentent pas à un contrat de consommation, car les services sont gratuits pour l'internaute.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est un contrat de contribution, car celle-ci est présente mais indirecte.

Question 3

Une clause abusive est une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Une clause abusive est une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat.

Question 4

Toutes les clauses abusives des CGU de Google et Facebook ont été supprimées.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Ils en créent régulièrement des nouvelles.

Question 5

GAFAM signifie Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

GAFAM signifie Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

Exercice p. 9 Solution n°4

Question 1

Le formulaire de signalement des propos haineux que l'on trouve sur les sites des hébergeurs est une obligation légale.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le formulaire de signalement des propos haineux que l'on trouve sur les sites des hébergeurs est une obligation légale.

Question 2

Il existe un site officiel du gouvernement pour signaler les propos haineux.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il existe bien un site officiel du gouvernement pour signaler les propos haineux.

Question 3

La loi Avia date du 21 juin 2004.

- Vrai
- Faux

La loi Avia est en cours d'adoption au parlement. La loi du 21 juin 2004 est celle sur la confiance en l'économie numérique.

Question 4

Le revenge porn n'est pas encadré par la loi française.

- Vrai
- Faux

Il existe un délit d'atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée qui prévoit expressément ce cas.

Question 5

Il est difficile de faire supprimer les contenus litigieux du revenge porn.

- Vrai
- Faux

Il est particulièrement difficile de faire supprimer les contenus litigieux du revenge porn en raison des copies qui sont faites.

Exercice p. Solution n°5

La cliente de Monsieur Lorenz persiste à publier des propos portant atteinte à sa réputation.

Qu'elles sont les recours en cas de publication de propos portant atteinte à la réputation d'une personne ?

Il est possible d'une part de s'adresser à la plateforme de publication pour faire retirer les propos publiés puis de porter plainte pour obtenir réparation. Il est également possible de signaler les publications sur le site du gouvernement prévu à cet effet.

Monsieur Lorenz peut s'adresser aux réseaux sociaux pour faire supprimer les propos inadéquats. Toutefois pour faire cesser les agissements de sa cliente, il devra porter plainte en justice afin d'obtenir la condamnation de celle-ci, seul moyen de la dissuader de continuer ses publications.

Exercice p. Solution n°6

Monsieur Lorenz désire acheter du matériel pour l'association sur un site marchand.

Que doit-on vérifier lors d'un achat en ligne ?

Afin de s'assurer du sérieux d'un site en ligne, il est conseiller de vérifier l'existence des mentions légales (information sur le vendeur, sur l'hébergeur) et de lire avant validation de la commande les conditions générales de vente afin de vérifier les modalités de la prestation, les dates et modalités de livraison et vérifier l'existence du délai de rétractation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Monsieur Lorenz devra donc être attentif à toutes ces mentions et au besoin copier les conditions générales de vente.

Exercice p. 10 Solution n°7

Question 1

En cas de collecte des données personnelles, une personne doit :

- [x] Être informée de la finalité de la collecte.
- [x] Donner son consentement.
- [ ] Apposer sa signature électronique.

La personne doit donner son consentement en connaissance de cause.

Question 2

Le responsable du traitement du fichier de données à caractère personnel doit :

- [x] Informer au préalable les personnes dont les données vont être collectées.
- [x] Assurer la sécurité des données.
- [ ] Conserver les données pendant 6 mois seulement.

La personne dont les données sont collectées doit être rassurée sur le fait que leurs données ne vont pas se retrouver dans des « *mains inconnues* ».

Question 3

Les cookies sont :

- (•) Des fichiers stockant des informations sur l'internaute.
- ( ) Des spams.
- ( ) Du phishing.

Ce sont les cookies qui permettent via la collecte d'informations sur l'internaute de proposer de la publicité ciblée par exemple.

Question 4

Que trouve-t-on dans les conditions générales de vente du E-commerce ?

- [ ] La législation sur la protection des données personnelles.
- [x] Le délai de rétractation.
- [x] Les informations sur la livraison.

Les conditions générales de vente sécurisent la relation contractuelle et informe le client.

Question 5

Où peut-on signaler les propos haineux ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ À la préfecture.
- ○ À la mairie du lieu de son domicile.
- ◉ Sur le site officiel du gouvernement dédié au signalement des contenus illicites.

Le signalement des contenus illicites permet d'identifier les auteurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite